

IN PERSOON AFGEGEVEN TEGEN BEWIJS VAN ONTVANGST

De minister van Defensie
Plein 4
2511 CR Den Haag

Den Haag, 10 mei 2017.

Edwin Giltay
Noordwal 539
2513 DZ Den Haag

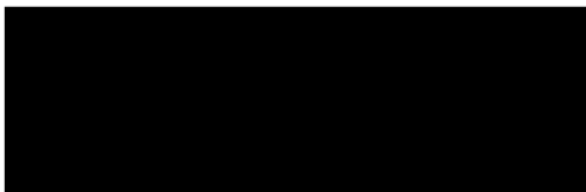
Excellentie,

Namens de minister van Defensie ben ik op 12 februari 1999 in een officieel rapport van de Militaire Inlichtingendienst voor gek verklaard. Volgens het rapport 'Intern onderzoek Giltay' met nummer Det/51/99 zou ik 'irritant en onaangepast', alsmede 'volledig gestoord' zijn. Dit rapport baseert zich hiervoor op een verklaring van Barbara Overduyn, een voormalig medewerker van de MID.

Zeventien jaar na het omstreden rapport, heeft de voormalige MID'er echter toegegeven dat haar voornoemde verklaringen onjuist zijn. Zoals ook is te lezen in de tweede druk van mijn boek *De doofpotgeneraal*, liet mevrouw Overduyn op 2 februari 2016 in een memorie van antwoord gericht aan het Gerechtshof Den Haag via haar advocaat mr. R.F. Thunnissen weten dat haar in rapport Det/51/99 gedane uitspraken door mij zijn weerlegd (zie punt 36 van de bijlage). Hierop berichtten diverse landelijke dagbladen over deze wending in deze onthutsende defensieaffaire. Een rectificatie van de zijde van Defensie bleef echter uit, ofschoon deze beslist passend zou zijn geweest.

Derhalve verzoek ik u hierbij formeel afstand te nemen van de valse psychiatrisering die mij de afgelopen 18 jaar achtervolgde, en de handelwijze van de minister van Defensie te rectificeren. Ook uw welgemeende excuses zie ik gaarne tegemoet.

Hoogachtend,



Edwin Giltay

CC: mr. J.G.J. van Groenendaal van Van Kaam advocaten, Oosteinde 3, Amsterdam

Bijlage: memorie van antwoord van Barbara Overduyn bijgestaan door mr. R.F. Thunnissen, tegen Edwin Giltay bijgestaan door mr. J.G.J. van Groenendaal.



> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

De heer E. Giltay
Noordwal 539
2513 DZ Den Haag

Directie Juridische Zaken
Bestuurs-, Straf en Tuchtrect

Plein 4
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
Nederland
www.defensie.nl

Contactpersoon
Mr. J.J. Buirma
*Hoofd Bestuurs-, Straf en
Tuchtrect*

T +31 (0)70 318 78 66
MDTN *06 501 87866
F +31 (0)70 318 65 75
JJ.Buirma@mindef.nl

Datum 6 juni 2017
Onderwerp Uw brief van 10 mei 2017

Onze referentie
BS2017018158

*Bij beantwoording datum,
onze referentie en onderwerp
vermelden.*

Geachte heer Giltay,

De Minister heeft mij verzocht uw brief van 10 mei 2017 te beantwoorden.

U heeft zich in het verleden twee maal over het handelen van de MIVD beklagd. De eerste klacht is na onderzoek door Commissie van Toezicht voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten ongegrond verklaard. De Nationale Ombudsman was eveneens van mening dat uw klacht ongegrond was. De tweede klacht is vervolgens vanwege het tijdsverloop niet in behandeling genomen. Ook de Nationale ombudsman heeft om die reden geen aanleiding gezien uw klacht in behandeling te nemen.

Uw brief bevat geen nieuwe aanknopingspunten of feiten op basis waarvan er rectificatie zou moeten plaatsvinden of aan u verontschuldiging te bieden.

Ik beschouw derhalve uw zaak als afgedaan.

Hoogachtend,

Hoofd Bestuur-, Straf- en Tuchtrect

J.J. Buirma